

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אבי דיכטר
עמיחי שיקלי
שלום דנינו
משה סעדה
חנוך דב מלביצקי
טלי גוטליב

פ/25/595

הצעת חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל (תיקון – חילוט הכספים וניהולם), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 4 בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ג) חלפו שנתיים מעת הקפאת הכספים לפי סעיף קטן (א), והרשות הפלסטינית המשיכה בתשלום כספים בזיקה לטרור – יחולטו הכספים שהוקפאו ויועברו לקרן כאמור בסעיף 5."
2. הוספת סעיף 5 אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא :
- "ניהול כספים 5. (א) כספים שחולטו לפי סעיף 4(ג) יועברו שחולטו לאפוטרופוס הכללי ויופקדו על ידו בקרן ייעודית שינהל בהתאם להוראות לפי סעיף זה (בסעיף זה – הקרן).
- (ב) האפוטרופוס הכללי ישקיע את כספי הקרן בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח–1978², בשינויים המחויבים, ויחלקם בהתאם להוראות סעיף קטן (ד).

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.
² ס"ח התשל"ח, עמ' 61.

(ג) השקעת הכספים וחלוקתם כאמור בסעיף קטן (ב) יהיו פטורות מכל אגרה, מס, היטל או תשלום חובה אחר שיש לשלמו לפי כל דין.

(ד) שר המשפטים, בהתייעצות עם השר, שר האוצר ושר החוץ, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, יקבע את דרכי ניהול הקרן, את השימוש שייעשה בכספי הקרן ואת דרכי חלוקתם למטרות אלו:

(1) מימוש פסקי דין שניתנו בבתי משפט בישראל נגד הרשות הפלסטינית או נגד פעילי טרור, בתביעות לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], התשכ"ח-1968³, או בתביעות של זכאים לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970⁴;

(2) תשלום פיצוי לנפגע עבירה, בהתאם לפסק דין של בית משפט בישראל או באזור נגד פעילי טרור, לפי סעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-1977⁵, או לפי סעיף 182 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה ושומרון) (מס' 1651), תש"ע-2009⁶;

(3) שיפוי של קרן הפיצויים כמשמעותה בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961⁷, בעד פיצויים ששילמה לפי אותו חוק, למי שרכשו ניזוק עקב פעולות מלחמה או פעולות איבה שמקורן באזור או ברצועת עזה."

ד ב ר י ה ס ב ר

בקיץ התשע"ח (יולי 2018) אישרה הכנסת ברוב של 87 בעד מול 15 מתנגדים את החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור המועברים אליה מממשלת ישראל. החוק קובע כי כספים שהרשות משלמת למחבלים יקוזזו מהכספים שישראל מעבירה לרשות הפלסטינית בהתאם

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

⁴ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

⁵ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁶ קובץ המנשרים 234 עמ' 5902/.

⁷ ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

להסכמים ביניהן.

הרשות הפלסטינית משלמת מדי שנה סכומי עתק, כשבעה אחוזים מתקציבה, למחבלים שהיו מעורבים בפעילות טרור נגד ישראלים ולבני משפחותיהם, באמצעות משכורות והטבות למחבלים פלסטינים הכלואים בבתי סוהר ישראליים (במהלך מאסרם ואף לאחר שחרורם) ומענק קצבאות למשפחות פלסטיניות שקרובם נהרג או נפצע בפעילות כאמור. בעצם תשלום כספים אלו יש משום הבעת תמיכה של הרשות הפלסטינית במעשי הטרור.

על פי החוק הפלסטיני, ככל שהעונש שהושת על המחבל הפלסטיני חמור יותר, קרי ככל שגרם לפגיעה רבה יותר במדינת ישראל ובתושביה, כך גדלה המשכורת לה הוא זוכה.

מאחר שישאל מעבירה לרשות הפלסטינית כספי מסים שהיא גובה עבורה, משמעות הדברים היא שמדינת ישראל מסייעת, באמצעות העברת הכספים לרשות הפלסטינית, לביצוע התשלומים האמורים. אין מדינה שיכולה להסכין עם הדבר.

הגם שמלוא היקף תשלומי הרשות הפלסטינית גבוה הרבה יותר, על פי דיווחי שר הביטחון לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, בשנים 2018, 2019 ו-2020, הרשות שילמה כ-600 מיליון שקלים חדשים בשנה בממוצע למחבלים ולבני משפחותיהם (ע"פ דו"ח שר הביטחון לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, ט"ז בטבת תשפ"א, 31 בדצמבר 2020), ומאז כניסת החוק לתוקף הוחלט להקפיא סכום כולל של מעל 1.85 מיליארד שקלים חדשים, שמתוכם כבר הוקפאו מעל 1.3 מיליארד שקלים חדשים (ע"פ דו"חות שר הביטחון לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, בשנים 2018-2020).

כאשר חוק החוק בשנת 2018 ביקשנו להמחיש להנהגה הפלסטינית כי במעשיה ובמדיניותה, היא ממשיכה לקדם את השאיפה להשמדת ישראל, את קידום שנאת יהודים ואת התמיכה בטרור נגד ישראלים.

לצערנו, דווח בתקשורת כי יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן) אמר בכמה הזדמנויות שגם אם יהיה לו גרוש אחד בלבד, הוא ישלם אותו לאסירים (אטילה שומפלבי ואלכסנדרה לוקש, חלק מהמחבלים מקבלים מהרשות 12 אלף שקלים בחודש, ynet, 11/12/2018). בתחילת אפריל 2019 פורסם בתקשורת כי על פי הוראות יושב ראש הרשות הפלסטינית, יימשכו תשלומי המשכורות למחבלים על אף קיזוז הכספים המועברים לרשות על ידי מדינת ישראל (עו"ד מוריס הירש ונאן ז'אק זילברדיק, הרש"פ תשלם את משכורות המחבלים בשלמותן בזמן שהיא תקצץ משכורות לעובדיה, plawatch, 24.3.2019).

במקום להפסיק את התשלום למחבלים, הרשות הפלסטינית עסוקה בחיפוש דרכים להסתיר את התשלום.

הצעת חוק זו מבקשת להציב לוחות זמנים ולקבוע שלאחר שנתיים ממועד ההקפאה, אם הרשות ממשיכה לשלם כספים למחבלים בזיקה לטרור, אזי יחולטו כספים אלה לטובת אוצר המדינה, ויופקדו בקרן ייעודית לטובת נפגעי הטרור.

הרשות הפלסטינית תבין בדרך זו שמדינת ישראל אינה "תכנית חיסכון" עבורה, אלא פועלת בכל דרך כדי להביאה להתנער ממחבלים ומפיגועי חבלה.

חילוט הכספים, בחלוף שנתיים לקיזוזם, ימחיש כי מדינת ישראל לא תעבור לסדר היום על תשלום המשכורות למחבלים, ותתמיד בכך כל עוד הרשות הפלסטינית לא תשנה דרכיה לגבי המחבלים.

הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי כנסת (פ/2701 ; פ/3820).

הצעת החוק זהה לפ/3820 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)